

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2274/2534

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย เม็กซ์
จำกัด

โจทก์

บริษัท พัฒน ประเสริฐ (1981) จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 905, มาตรา 1008

มีผู้ปลอมการสลักหลังตั๋วแลกเงินซึ่งส่งจ่ายให้แก่บริษัท อ. ถือว่าการสลักหลังเป็นอันใช้ไม่ได้เลย เสมือนหนึ่งว่าบริษัท อ. ไม่เคยสลักหลังตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินยังคงเป็นตั๋วแลกเงินที่ส่งจ่ายระบุชื่อแก่บริษัท อ. อยู่ โจทก์ได้รับตั๋วแลกเงินมาโดยอาศัยการสลักหลังของจำเลยที่ 1 ซึ่งสลักหลังต่อจากการ สลักหลังปลอม จึงเป็นการได้มาโดยการสลักหลังที่ขาดสาย ถือไม่ได้ว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงิน จำเลยที่ 6 ซึ่งรับรองตั๋วแลกเงิน ก่อนมีการสลักหลังปลอมจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตั๋วแลกเงิน และเช็ค จำนวนเงิน 7,080,542.94 บาท กับดอกเบี้ย จำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงินและดอกเบี้ย จำเลยที่ 4 ที่ 5 จะ

ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะภรรยาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 จำเลยที่ 6 ถึงที่ 14 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ขอให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันชำระหนี้จำนวน 7,426,664.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 7,080,542.94 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 6 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินเป็นเงิน 4,787,449.32 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงิน 4,650,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 7 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินจำนวน 284,066.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีของต้นเงิน 276,041.94 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 8 และที่ 9 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 928,312.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีในต้นเงิน 901,282 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 10 และที่ 11 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินจำนวน 316,761.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีในต้นเงิน 306,523 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 12 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินจำนวน 325,028.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีในต้นเงิน 314,808 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 13 ที่ 14 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ชำระเงินจำนวน 650,899.56 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีในต้นเงิน 631,888 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และที่ 8 ถึงที่ 14 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 6 ยื่นคำให้การว่า จำเลยที่ 6 มีข้อตกลงกับจำเลยที่ 1 และร้าน ส.สุทรวาจะรับรองตัวแลกเงินที่จำเลยที่ 1 และร้าน ส.สุทรวาส่งจ่ายเงินให้แก่บริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ตัวแลกเงินพิพาท บริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ไม่

เคยเป็นผู้ทรงและมีได้สั้กหลังตัวแลกเงินพิพาทเลย ลายมือชื่อสั้กหลังของบริษัท
เอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด เป็นลายมือชื่อปลอม ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้สั้กหลังโอน
ให้แก่โจทก์ ภายหลังที่มีการสั้กหลังปลอมลายมือชื่อของบริษัทเอ็กซอนเคมี
ประเทศไทย จำกัด แล้ว โจทก์ไม่อาจใช้สิทธิไล่เบี้ยผ่านลายมือชื่อปลอม จำเลยที่ 6
จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะการสั้กหลังตัวพิพาทขาดสาย โจทก์ชอบที่จะฟ้องเรียกร้อง
กับจำเลยที่ 1 และผู้สั้กหลังภายหลังลายมือชื่อสั้กหลังปลอมเท่านั้น การรับรองตัว
พิพาทเป็นการสำคัญผิดของจำเลยที่ 6 เกี่ยวกับการยื่นตัวให้รับรอง การรับรองไม่
สมบูรณ์ และการที่ตัวแลกเงินพิพาทบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับ
เงินแต่ถูกปลอมลายมือชื่อสั้กหลังโอนไปย่อมมีสิทธิเรียกตัวแลกเงินทั้งสามจาก
โจทก์ได้หากจำเลยที่ 6 ต้องชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ เมื่อบริษัทเอ็กซอนเคมี
ประเทศไทย จำกัด ได้ตัวแลกเงินพิพาทคืนจากโจทก์แล้วก็อาจใช้สิทธิเรียกให้จำเลย
ที่ 6 ชำระหนี้ตามตัวพิพาทซ้ำอีกเป็นการไม่ถูกต้อง โจทก์อาจเรียกดอกเบี้ยจาก
จำเลยที่ 6 ได้เพียงไม่เกินไปกว่าร้อยละ 5 ต่อปีเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 968

จำเลยที่ 7 ยื่นคำให้การมีสาระสำคัญว่า จำเลยที่ 7 ไม่เคยลงลายมือชื่อส่งจ่าย
เช็คตามฟ้อง ลายมือชื่อในเช็คพิพาทที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 7 เป็นผู้ส่งจ่ายเป็น
ลายมือชื่อปลอม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 7,422,508.08บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 7,079,856.57 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ในหน้ดังกล่าวนี้ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบ
จำนวน 5,000,000บาท และจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 5,000,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันร้อยละ 21 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 6 รับผิดชอบจำนวน 4,698,575.34 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 4,650,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 8 ที่ 9 ร่วมกันรับผิดชอบจำนวน 928,025.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 901,182 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 10 ที่ 11 ร่วมกันรับผิดชอบจำนวน 316,513.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 306,523 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 12 รับผิดชอบจำนวน 324,963.79 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 315,808 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 13 ที่ 14 ร่วมกันรับผิดชอบจำนวน 650,769.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 631,888 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 6 ที่ 8 ถึงที่ 14 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้รวม 20,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 6 และที่ 8 ถึงที่ 14 รับผิดชอบในค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่ตนต้องรับผิดชอบเท่านั้น ให้ยกฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 7

จำเลยที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตัวแลกเงินพิพาทมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่าย สั่งจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นผู้จ่ายให้จ่ายเงินตามตัวแก่บริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด และจำเลยที่ 6 ได้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินตามตัวแลกเงินทั้งสามฉบับ หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้นำตัวแลกเงินทั้งสามฉบับไปขายให้แก่โจทก์ ในขณะที่โจทก์รับซื้อตัวแลกเงินปรากฏว่าทุกฉบับมีลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการและรองตรา

ของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ลงและประทับอยู่ที่ด้านหลังของตั๋วแลกเงินทั้งสามฉบับ ซึ่งเป็นการสลักหลังลอยในตัวแลกเงิน แล้วจำเลยที่ 1 สลักหลังต่อจากการสลักหลังของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ขายลดให้แก่โจทก์ เมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนด โจทก์ได้ยื่นขอรับเงินต่อจำเลยที่ 6 จำเลยที่ 6 ไม่จ่ายเงินตามตัวทั้งสามฉบับให้ โดยอ้างว่าลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการและรอยตราของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ที่สลักหลังตั๋วแลกเงินทั้งสามฉบับเป็นลายมือชื่อและรอยตราปลอม ซึ่งฟังได้ว่าการสลักหลังของบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ในตั๋วแลกเงินทั้งสามฉบับเป็นการสลักหลังปลอมตามที่จำเลยที่ 6 ต่อบัญชี เมื่อการสลักหลังเป็นการสลักหลังปลอม การสลักหลังนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้เลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1008 ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด ไม่เคยสลักหลังตั๋วแลกเงินพิพาททั้งสามฉบับเลย และตั๋วแลกเงินพิพาททั้งสามฉบับยังคงเป็นตั๋วแลกเงินที่ส่งจ่ายระบุชื่อแก่บริษัทเอ็กซอนเคมีประเทศไทย จำกัด โจทก์ได้รับตั๋วแลกเงินดังกล่าวมาโดยอาศัยการสลักหลังของจำเลยที่ 1 ซึ่งสลักหลังต่อจากการสลักหลังปลอมจึงเป็นการได้มาโดยการสลักหลังที่ขาดสาย ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904, 905 ดังนั้น จำเลยที่ 6 ซึ่งรับรองตั๋วแลกเงินพิพาทก่อนมีการสลักหลังปลอมจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตั๋วแลกเงินพิพาททั้งสามฉบับ พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ตัน เวทไว-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ